

1502206-44.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308151/2020 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ,

15142856 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3874/20/102 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº:

1502206-44.2020.8.26.0540 Controle: 2020/001636

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308151/2020 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ,

15142856 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3874/20/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3881/20/102 -

01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3874/2020 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3881/2020 - 01º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2308151 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Réu:

MARCELO SANTOS DE LUCENA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Audiência: Instrução, Debates e Julgamento

Advogado(a) constituído(a) Madre Ana Maria da Silva Barbosa e Renata Silva Carvalho
387640/SP e 415046/SP

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MICHELLE BREGNOLLI DE SALVO

Aos 5 de julho de 2022, nesta cidade e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, realizado de forma virtual, com a concordância das partes, presidida pelo(a)

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juíz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a).

Juíz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência.

Como não houve oportunidade anteriormente de conversarem, por determinação do(a)

MM(a). Juiz(a) permaneceram na "sala virtual" exclusivamente o advogado(a) e seu representado para contato prévio. Terminada a reunião privada, o que foi informado pelo "chat" da ferramenta Teams, em mensagem escrita, o magistrado retornou para a "sala virtual" e autorizou o ingresso dos demais participantes, dando início à audiência.

PRESENTES o réu, defensora e testemunha(s) José Arilson e Alexandre.

Foi produzida prova consoante termos em apartado. Foi(ram) ouvida(s) as testemunhas José Arilson e Alexandre, bem como interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s).

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo outras provas requeridas, inclusive nas disposições constantes no artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução processual.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

Pelo(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: MARCELO SANTOS DE LUCENA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 06h40, na Rua Carnaúba, 12, Príncipe de Gales, neste município, trazido com ele, para entrega ao consumo de terceiros, 49 porções de skunk, com massa líquida total de 22,8g, 397 porções de crack, com massa líquida total de 49g, 424 porções de cocaína, com massa líquida total de g, 184 porções de maconha, com massa líquida total de 365,7g, e 5 comprimidos de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi preso em flagrante, sendo beneficiado com a liberdade provisória. Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu. A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo, com regime inicial aberto e diminuição nos termos das disposições constantes no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou, não havendo dúvidas quanto à autoria. O réu em juízo afirmou que estava recebendo parcelas do seguro-desemprego e ajudava a mãe especialmente em razão do falecimento do pai. Alegou que estava com problemas com droga e precisava ajudar a mãe. Informou que uma pessoa pediu para que levasse droga oferecendo uma certa quantia para fazer o transporte. A testemunha José Arilson alegou que viu um rapaz que desembarcou de um carro preto. Foi atrás dele e encontrou uma mochila em cujo interior havia droga. Não se lembra da cor da mochila. Foi abordado porque o acusado "deu aquela olhada e estava bem assustado". Não o viu tendo contato com ninguém. Não se lembra de ter alguma pochete. A testemunha Alexandre alegou que estava em patrulhamento preventivo quando viu um rapaz que desceu de um veículo assustado. Resolveu abordar. O rapaz estava com uma mochila e no interior havia droga. Não o viu tendo contato com ninguém. Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo pericial, sua destinação ao tráfico, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto a destinação para fim diverso. Assim, a condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor. Passo a dosagem das penas que lhes serão impostas. Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O acusado é tecnicamente primário, ausente demonstração de que faça parte de organização criminosa. Por conseguinte, cabível a diminuição das penas, na forma das disposições contidas no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. As penas vão, assim, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Torno tais penas definitivas, dada a ausência de circunstâncias outras a considerar, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O acusado é tecnicamente primário, possuindo condições subjetivas que indicam que é admissível o início de cumprimento de pena em regime mais brando. Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a

ser determinado pelo juízo das execuções. À mingua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06. Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MARCELO SANTOS DE LUCENA, qualificado nos autos, por infração ao preceituado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a ser determinado pelo juízo das execuções, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. O acusado é ora condenado ao cumprimento de pena pela prática de crime grave, com fixação de regime inicial aberto para o cumprimento. Concedo o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM(a) Juíz(a) manifestamos nesta data o desejo de NÃO APELAR DA SENTENÇA.

Pelo(a) ré(u) e seu(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juíz(a) manifestamos nesta data o desejo de NÃO APELAR DA SENTENÇA. A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: 1- Homologo a desistência. 2- Após o trânsito em julgado, providencie a serventia a expedição de guia de recolhimento e as anotações junto ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. 3- Oportunamente arquivem-se os autos.

Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.